KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Madde-1: Taraflar

İşbu kira sözleşmesi: PİMAKS İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
ADRES: İkitelli Osb Mah. Sefaköy San. Sit. 4. Blok No:5 Başakşehir-İstanbul / İkitelli V.D: 7300377202
(bundan böyle kısaca KİRAYA VEREN olarak adlandırılacaktır.) ile;
FİRMA ADI: ENSARİ BİLİCİ
ADRES: 1332 sokak no 18/3 cumhuriyet mah ergene /tekirdağ
VERGİ DAİRESİ: tc
VERGİ KİMLİK : 19567310316
(bundan böyle KİRACI olarak adlandırılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla düzenlenmiştir.

Madde-2: Tanımlar

MAKİNE : İşbu sözleşme konusu, mülkiyeti KİRAYA VEREN'e ait olan EK-1'de listelenmiş MAKİNE/MAKİNELER'i ifade eder.
OPERATÖR : İşbu sözleşme konusu MAKİNE/MAKİNELER'i kullanan, OPERATÖR eğitimi almış ve sertifikaya sahip her bir kullanıcıyı ifade eder.
KİRALAMA FORMU: İşbu sözleşmenin referans numarası ile atıfta bulunularak bu sözleşmenin eki haline gelmiş/gelecek olan, kiralanmış her bir MAKİNE/MAKİNELER'in marka, model, seri numarası, kiralama süresi, kullanım yeri, kira bedeli ve ödeme vadesi tanımlanan ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası mahiyetinde Ek-1 olarak anılan her bir formdur.

Madde-3: Sözleşmenin Konusu ve Süresi

3.1 Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı KİRAYA VEREN'e ait olan, EK-1'deki kiralama formunda bilgileri verilen MAKİNE/MAKİNELER'in işbu sözleşmede belirtilen şartlarla kiraya verilmesi ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme hükümleri, sözleşmenin referans numarasıyla hazırlanan veya hazırlanacak tüm kiralama formları için geçerlidir.
3.2 İşbu kiralama sözleşmesinin süresi 1 (bir) yıl olup, taraflarca sözleşmenin bitim tarihinden en az 1 (ay) önce yazılı olarak bildirim yapılmadıkça sözleşme aynı şartlarla kendiliğinden her yıl uzamaya devam eder.
3.3 KİRACI, işbu sözleşme ile KİRAYA VEREN'den kiraladığı MAKİNE/MAKİNELER'in, mücbir sebep durumları (sel, deprem vs.) ve/veya global risk durumları (savaş, seferberlik hali, terör saldırıları, ekonomik kriz vb.) da dahil olmak üzere, kırılması, yanması, çalınması, terör/savaş nedeni ile zarar görmesi, kullanılamaz duruma gelmesi, güveni suistimal edilmesi, 3. Şahıs ve Devletler tarafından el konulması, haczedilmesi, tedbir konulması durumları da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın KİRAYA VEREN'in iade talebi üzerine derhal KİRAYA VEREN'in tesisinde veya isteyeceği adreste iade edilememesi/ edememesi durumunda MAKİNE/MAKİNELER'in rayiç bedelini nakden ve defaten ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde-4: MAKİNE/MAKİNELER'in Kullanım Yeri ve Yer Değişikliği

4.1 MAKİNE/MAKİNELER'in kullanım yeri EK-1'de belirtilmiştir.
4.2 KİRACI, KİRAYA VEREN'e haber vermeksizin kiralanan MAKİNE/MAKİNELER'i EK- 1'de kullanım yeri olarak belirtilmiş olan tesis dışına ve/veya Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin kapsamına giren hiçbir alana götüremez, sevk edemez ve çalıştıramaz. KİRAYA VEREN'in yazılı onayı alınmaksızın MAKİNE/MAKİNELER'in EK-1'de belirtilen kullanım yerinin değiştirilmesi durumunda işbu sözleşme KİRAYA VEREN'in yazılı bildirimini müteakip derhal fesih olacaktır ve KİRACI, iş saatleri içinde, MAKİNE/MAKİNELER'i evrakıyla birlikte, teslim aldığı gibi tam ve çalışır vaziyette, iyi halde KİRAYA VEREN'in tesisinde veya isteyeceği adreste iade edecektir. Aksi takdirde KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'in masrafların kendisine ait olmak üzere bulunduğu yerden KİRAYA VEREN tarafından el koyularak teslim

alınabileceği hususunu ve KİRAYA VEREN' in MAKİNE/MAKİNELER'i teslim almak için yapmış olduğu masrafları, kendisi adına tanzim edilen faturanın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde-5: Kiralama Süresi

5.1 MAKİNE/MAKİNELER'in kiralama süresi her bir makine için ayrı ayrı EK-1'de belirtilmiştir.
5.2 Kira süresi KİRACI'nın talebi üzerine belirlenmiş olup, mutabık kalınmış olunan bu sürenin son bulmasına kadar, taraflardan herhangi biri tarafından, yazılı olarak, kiralama süresinin uzatılmadığı ve/veya bu süre sonunda MAKİNE/MAKİNELER'in geri alınması talep edilmediği sürece, kiralama aynı birim fiyat üzerinden kiralama sözleşmesindeki ve kiralama formundaki şartlarla, kendiliğinden uzar. Ancak taraflar, iadeli taahhütlü mektup/ noter/ EK-1'de belirtilen SATIŞ TEMSİLCİSİ' ne ait e-mail adresi/ KEP adresi aracılığıyla yazılı olarak kira süresini uzatmayacağını bildirdiği takdirde, kira süresi kesinlikle uzamayacaktır ve kira süresi sonunda KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'i aynı gün mesai saatleri içerisinde derhal KİRAYA VEREN' e teslim etmekle yükümlüdür. Bu şekilde, KİRAYA VEREN veya KİRACI tarafından sözleşmenin bildirim yoluyla feshedilmesi halinde, işbu sözleşme, en erken kiralanan MAKİNE/MAKİNELERİN, KİRAYA VEREN'E teslimine kadar hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.

Madde-6: Teslim, Tesellüm ve Kullanım

6.1 KİRACI, SATIŞ TEMSİLCİSİ'nin e-mail adresine yazılı olarak MAKİNE/MAKİNELER'i teslim alacak kişi/kişileri bildirmek ile yükümlüdür.
KİRACI'nın teslim alacak kişi/kişileri bildirmemesi halinde, teslimin KİRACI' nın herhangi bir çalışanına, taşeronunun çalışanına ya da 3. şahıslara yapılması KİRACI'ya teslim edilmiş hükmündedir. KİRACI, gerek kendisinin bildirdiği gerek ise madde de sayılan diğer kişilerce imzalanan tesellüm belgelerinin kendisini bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2 İşbu sözleşmeye konu teşkil eden MAKİNE/MAKİNELER'in tamamı, KİRAYA VEREN tarafından KİRACI'ya mekanik aksamları ve ayrılmaz parçaları ile tam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. KİRACI, teslimat sırasında MAKİNE/MAKİNELER' i incelemek zorunda olup, hasar tespit etmesi halinde MAKİNE/MAKİNELER' i teslim almaması ve aynı gün içerisinde teslimi reddetme sebebini de içerir şekilde yazılı olarak KİRAYA VEREN'e bildirmesi hususlarını kabul, beyan ve taahhüt eder. MAKİNE/MAKİNELER' in işbu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen kişilerce teslim alınması, MAKİNE/MAKİNELER' in incelendiği, görülebilir hiçbir ayıbının bulunmadığı ve KİRACI'nın MAKİNE/MAKİNELER' i kabul ettiğine ilişkin nihai kanıt oluşturacaktır.
6.3 MAKİNE/MAKİNELER'in tesliminde, nakliyenin KİRACI tarafından yapılması/yaptırılması durumunda KİRAYA VEREN'in merkezinde ya da şubelerinde nakliyeciye yapılmış olan teslimat KİRACI'ya yapılmış sayılacaktır.
6.4 Kiralanan MAKİNE/MAKİNELER'in teslimi nedeni ile yapılan nakliye ve nakliye sigortası masrafları KİRACI'ya aittir. Bu nakliye ve nakliye sigorta bedellerinin KİRAYA VEREN tarafından ödenmesi halinde ödenen bedel, ilk kira faturasına eklenmek suretiyle KİRACI tarafından karşılanacaktır.

Madde-7: Kira Bedeli ve Ödeme Şekli

7.1 MAKİNE/MAKİNELER'in kira bedeli ve diğer hizmet bedelleri mutabık kalınan vadeleriyle birlikte kiralama formunda (EK-1) belirtilmiştir. Ödemeler Euro olarak aynen ödenebileceği gibi ödeme tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru karşılığı olan TL cinsinden de ödenebilir. Ödemelerin gününde yapılmaması halinde, Ek-1' de belirlenen vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar EURO bazında aylık % 1 veya Türk Lirası bazında aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Herhangi bir ödemenin gününde yapılmaması, kalan borçları ihtara gerek kalmaksızın muaccel hale getirecektir. Bu durumda KİRAYA VEREN'in MAKİNE/MAKİNELER'in iadesini talep etmesi durumunda KİRACI MAKİNE/MAKİNELER'i derhal iade

edeceğini kabul ve taahhüt eder. Nakliye, operatör ve diğer yükümlülükler KİRACI'ya ait olmakla birlikte, bunların bir veya birkaçı eğer KİRAYA VEREN tarafından karşılanırsa bu bedeller için KİRACI'ya ayrıca fatura tanzim edilecektir.

7.2 KİRACI' nın borçlarını 7.1. madde de belirlenen şartlara uygun olarak ödememesi halinde; KİRAYA VEREN, KİRACI' dan gecikme tarihinden sonra, hangi kayıtla olursa olsun tahsil edilen tutarları, KİRACI'ya hitaben düzenlenmiş ve bedeli ödenmemiş en önceki tarihli faturadan başlayarak mashup etme hakkına sahip olup, KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından bu şekilde yapılacak mahsup işlemine itiraz etme hakkından vazgeçtiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında düzenlenen sözleşme ve bu sözleşmeye dayanılarak alınan kefalet, teminat, rehin, ipotek, temlik ve kiralama akdine ilişkin düzenlenen tüm belgelerden doğan her türlü vergi, damga vergisi, resim harçlar ve masraflar KİRACI'ya aittir.

Madde-8: Mülkiyet

8.1 Mülkiyeti KİRAYA VEREN'e ait olan MAKİNE/MAKİNELER için, hiçbir şekilde KİRACI ve 3. şahıslar tarafından, mülkiyet ve hak iddiasında bulunulamaz, kiralanamaz, rehin edilemez, satılamaz. MAKİNE/MAKİNELER'in KİRACI dışında 3. şahıslara kullandırılması KİRAYA VEREN'in yazılı onayına tabidir. KİRACI, 3. şahıslara karşı, MAKİNE/MAKİNELER'in KİRAYA VEREN'e ait olduğunu savunmakla, rehin, haciz, tedbir vs. konusu yapılmayacağını bildirmekle ve KİRAYA VEREN'i derhal yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. KİRACI'dan kaynaklanan nedenlerle makinelerin, haciz, tedbir, rehin vs. kısıtlamalara uğraması halinde dahi, KİRACI, kira bedellerini ödemekle ve sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. KİRACI, KİRAYA VEREN'in yazılı onayı olmadan sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini 3. şahıslara devredemez.

8.2 Kiralanan MAKİNE/MAKİNELER karşılık ve teminat olarak gösterilemez, üzerinde haciz işlemi yapılamaz. MAKİNE/MAKİNELER' in herhangi bir şekilde haczedilmesi ve yediemine bırakılması durumunda, hacizli olarak beklediği sürelere ilişkin kiralar ile üzerindeki haczin kaldırılması, yedieminden geri alınması, yüklenmesi, taşınması ve bu işlemler sırasında MAKİNE/MAKİNELER'in ziya ve hasara uğraması nedeniyle yapılacak tüm masraflar, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti KİRACI tarafından tazmin edilecektir.

8.3 Nakliyeyi KİRACI'nın yaptığı durumlarda KİRACI, MAKİNE/MAKİNELERİN gidiş- dönüş nakliyeleri için yaptırmış olduğu sigorta poliçesinde KİRAYA VEREN'i daini mürtehin olarak göstermek ve de sigorta şirketi ile sulh ve ibra hususunda yetkilendirmekle yükümlüdür. KİRACI teminat vermek hususunda imtina etmesi durumunda KİRAYA VEREN işbu sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı olarak feshetme hakkına haizdir. Bu halde sözleşmenin feshedilmesi durumunda KİRAYA VEREN'in fesih bildirimini müteakip 1 (bir) gün içinde KİRACI MAKİNE/MAKİNELER'i KİRAYA VEREN'e tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kayıtsız şartsız teslim etmekle yükümlüdür.

Madde-9: Kiracı'nın Kullanım İle İlgili Sorumluluğu

9.1 KİRACI, kiralanan MAKİNE/MAKİNELER'i kapasite ve amacına, iş güvenliği ve sağlığı mevzuat ve gereklerine uygun olarak ve sözleşmede ve/veya sözleşmenin eklerinde belirtilen yer, ortam ve işlerde kullanabilir. Kira konusu MAKİNE/MAKİNELER; amacı, kapasitesi, belirtilen yer ve ortam dışında kullanılamaz. KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'i hiçbir şekilde kumlama ve/veya raspa işlemlerinde kullanmayacağını, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde KİRACI, KİRAYA VEREN'in bu ihlallerden kaynaklı olarak oluşabilecek zararların tümünü tazmin ile yükümlüdür.

9.2 KİRACI, kiralanan MAKİNE/MAKİNELER için çalışma sahasında mevzuattan ve sözleşmeden doğan her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlüdür. Kiralanan MAKİNE/ MAKİNELER'in, iş saatleri dışında etrafı tel örgü veya duvarla çevrili, kapalı, 24 saat güvenlik görevlisi bulunan aydınlık bir alanda muhafazasını sağlanması ve buna ilişkin azami güvenlik tedbirlerinin alınması KİRACI' nın yükümlülüğündedir. Yangın, sabotaj ve benzeri nedenlerden dolayı doğabilecek zararlara karşı KİRACI, işyerinde gerekli mali sorumluluk sigortalarını yaptırmakla ve kiralamış olduğu MAKİNE/MAKİNELERİ zeyilname düzenleterek poliçe

kapsamına aldırmakla yükümlüdür. MAKİNE/MAKİNELER'in, kullanım sahasında meydana gelen bu ve buna benzer nedenlerle göreceği hasarlardan KİRACI sorumludur.

9.3 Kullanıcıların eğitim alma ihtiyaçlarını belirlemek ve MAKİNE/MAKİNELER'in kullanımını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı operatörlük belgesine sahip Personel ve Yük Yükseltici Operatörüne yaptırmaktan ve MAKİNE/MAKİNELER'in, belirtilen çalışma talimatlarına, İş güvenliğine ilişkin mevzuata uygun şekilde kullanılmasından; aykırı kullanım nedeni ile doğacak her türlü tazmin yükü, hasar ve zararlardan KİRACI sorumludur.

9.4 KİRACI, kiralama süresi boyunca MAKİNE/MAKİNELERİN arızalanması durumunda KİRAYA VEREN'e EK-1 de belirtilen servis iletişim bilgileri aracılıyla derhal yazılı olarak bildirim yapmakla yükümlüdür. Geriye dönük olarak yapılacak olan arıza bildirimleri KİRAYA VEREN tarafından dikkate alınmayacak ve bildirimin yapıldığı gün arızanın meydana geldiği kabul edilecektir. MAKİNE/MAKİNELER üzerinde yapılacak onarımlar, KİRAYA VEREN'in bilgi, gözetim ve denetimi altında ve orijinal parça, malzemelerle yapılacaktır.

9.5 KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'de oluşan ya da oluşabilecek zararların KİRAYA VEREN bilgisi dahilinde minimum düzeyde tutulması ve acil müdahale gerektiren hallerde azami önlemlerin alınması ile yükümlüdür. KİRAYA VEREN' in bilgisi dışında KİRACI'nın OPERATÖR'leri ve/veya başka kurum ve kişilerce bakım ve onarım için müdahale edilemez. KİRACI hiçbir şartta; arıza, tamir, kaza, hastalık, fesih vs. gerekçe göstermek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz, zararının tazmini ve sair taleplerde bulunamaz.

9.6 KİRACI, teslim tarihinden fiilen iadesine kadar, MAKİNE/MAKİNELER'i; korumakla, operatörlük belgesine sahip ve ehil personel aracılığıyla, garanti şartlarına ve teknik kapasiteye uygun şekilde, uygun yakıt ve malzeme ile azami özeni göstererek kullanmakla yükümlüdür. KİRACI, motor yağı, hidrolik yağı, su ve diğer sıvı seviyeleri ile basınç seviyesi ve lastiklerin durumunun tespiti için günlük kontrolleri, yapısal parçaların sağlamlığı ve kaynak noktalarının gözle kontrolü, günlük bakım, yağlama, akü suyu kontrolü vs. işlemleri yapmakla ve MAKİNE/MAKİNELER'in periyodik bakım zamanı (şarj ve saat göstergesinde yer alan çalışma saatinin 250 ve katlarını gösterdiğinde periyodik bakım yapılmaktadır.) geldiğinde, durumu KİRAYA VEREN'e EK-1 de belirtilen servis iletişim bilgileri ile derhal yazılı olarak bildirmekle ve KİRAYA VEREN'in periyodik bakımı yapmasına müsaade etmekle yükümlüdür.

9.7 MAKİNE/MAKİNELER'in her türlü yakıt/enerji giderleri KİRACI'ya aittir. MAKİNE/MAKİNELER de kullanılacak Dizel yakıt Eurodizel olmalıdır. Yakıttan dolayı oluşacak hasarlardan KİRACI sorumludur. Yakıt kalitesinin analiz edilmesi, eğer var ise KİRACI'ya ait yakıt deposunun temiz tutulması ve yakıt deposunda oluşan suyun periyodik olarak tahliye edilmesi sorumluluğu KİRACI'ya aittir.

9.8 KİRACI, KİRAYA VEREN'in yazılı iznini almaksızın hiçbir şekilde MAKİNE/MAKİNELER üzerinde değişiklik ve ilave yapamaz, üzerindeki yazı ve bilgileri yok edemez, değiştiremez, yazı, işaret, pano, logo vs. ekleyemez.

9.9 PERSOENEL YÜKSELTİCİ PLATFORLAR : MAKİNE/MAKİNELER iç mekan ve düz zeminde çalışmak için uygundur, dış ortamlarda ve rüzgarlı havada çalıştırılması uygun değildir. MAKİNE/MAKİNELER'in, iş güvenliği açısından yükseltilmiş pozisyonda iken yürütülmemesi gerekmektedir. MAKİNE/MAKİNELER şarj edildiği esnada kullanılamaz. MAKİNE/MAKİNELER'in üzerinde sadece personel çalışması için tasarlanmıştır, yük ve malzeme kaldırmak amacıyla kullanılamaz.

9.10 FORKLİFT / YÜKLEME /KALDIRMA MAKİNELERİ: MAKİNE/MAKİNELER Resmi kurumlardan alınmış operatörlük belgesine sahip olan KİRACI ya ait ehil personel tarafından kullanılacaktır. Söz konusu makineler kapasitelerinin üzerinde malzeme kaldırmayacaklardır, İLAVE UZATMA ÇATAL BIÇAĞI kullanılamaz bu durum makinelerin kaldırma kapasitelerinin üzerine çıkmasına sebep olur. MAKİNE/MAKİNELER ile personel kaldırılamaz ve veya taşınamaz. MAKİNE/MAKİNELER trafiğe ve veya yaya kaldırımlarına çıkartılamaz. MAKİNE/MAKİNELER in kaldıracağı yükler düzgün ve sağlam paletlenmiş olmalıdır. MAKİNE/MAKİNELER in kullanımı sırasında tüm iş güvenliklerinin sağlanması KİRACI ya aittir.

9.11 İşbu kiralama sözleşmesi kapsamında zilyetliği KİRACI'ya bırakılan MAKİNE/MAKİNELER'in kullanılacağı iş ile KİRAYA VEREN arasında hiçbir bağ yoktur. MAKİNE/MAKİNELER'in KİRACI'ya tesliminden KİRAYA VEREN'e fiilen iadesine kadar geçen sürede meydana gelebilecek herhangi bir zarar, adli/idari para cezaları ve tazmin yükü getiren her türlü sorumluluk KİRACI'ya aittir.

9.12 KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'in kullanımı sırasında KİRACI'nın çalışanlarının, çevresinin ve üçüncü şahısların uğrayacağı cismani, bedeni, maddi-manevi, menfi- müsbet tüm zararlardan kusursuz sorumludur.
9.13 KİRACI, kiralanan MAKİNE/MAKİNELER ile ilgili her türlü iletişim ve/veya işbu sözleşme kapsamında yapmakla yükümlü olduğu her türlü bildirimi, işbu EK-1'de belirtilen SATIŞ TEMSİLCİSİ 'ne ait e-mail adresiyle de sağlayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
9.14 KİRACI kiralanan MAKİNE/MAKİNELER'i gün sonunda çalışması sona erdiğinde anahtarlarını ve kumandalarını MAKİNE/MAKİNELER üzerinde bırakmayıp, güvenli bir yerde muhafaza etmekle yükümlüdür.

Madde-10: Makine/Makinelerin İadesi

10.1 KİRACI, kira süresinin sonunda veya sözleşmenin KİRAYA VEREN tarafından feshi halinde, MAKİNE/MAKİNELER'i derhal ve mesai saatleri içerisinde evrakıyla birlikte, teslim aldığı gibi tam ve çalışır vaziyette KİRAYA VEREN'in tesisinde veya KİRAYA VEREN'in bildireceği adreste iade edecektir. MAKİNE/MAKİNELER'in mesai saatleri dışında iadesi halinde, iade bir sonraki gün yapılmış sayılır. İadenin gecikmesi halinde KİRACI, kira bedelinin yanı sıra cezai şart olarak her gecikme günü için KDV dahil günlük kira bedelinin 2 (iki) katı bedel ödemekle yükümlüdür.
10.2 MAKİNE/MAKİNELER'in iade edildiğini ispatlama külfeti KİRACI'ya aittir. KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'i iade edeceği zaman KİRACI'nın bir yetkilisi ve/veya KİRACI tarafından yetkilendirilen bir temsilcisi mutlaka teslimat için hazır bulunmalı ve MAKİNE/MAKİNELER'in iade tutanağını imzalamalıdır. KİRACI' nın yetkilisi MAKİNE/MAKİNELER'in iadesi esnasında hazır bulunmaz ve/veya iade tutanağını imzalamaz ise KİRAYA VEREN'in düzenleyeceği iade tutanağı geçerli olacaktır ve KİRACI'nın bu tutanağa itiraz hakkı bulunmamaktadır.
10.3 KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'in iade gününü yazılı olarak EK-1'de belirtilmiş olan KİRAYA VEREN'e ait iletişim bilgilerine tarihini belirtmek suretiyle bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde MAKİNE/MAKİNELER'in KİRACI'nın zilyetliğinde bulunduğu zaman dilimi için de KİRACI MAKİNE/MAKİNELER'i kullanmasa dahi kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
10.4 KİRAYA VEREN, iade sonrası, MAKİNE/MAKİNELER'in kontrolünün yapılması ve hasar miktarının belirlenmesi için 7 (yedi) işgünü süreye sahip olacaktır. KİRAYA VEREN, hasarın miktarını ve işbu hasarı gidermek için gerekli onarım bedelini, henüz ilgili onarım gerçekleştirilmeden önce kendi teknik servisi aracılıyla tespit edecektir. KİRAYA VEREN gerek gördüğü takdirde anılan işlemleri masrafları KİRACI' ya yansıtılarak ekspertiz büroları aracılığı ile gerçekleştirecektir. KİRAYA VEREN, MAKİNE/MAKİNELER üzerinde bulunan hasarların detaylı fotoğrafları, eksiklikleri ve rücu bedellerini KİRACI'ya internet yolu ile bildirilecektir. Bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde taraflar arasında mutabakat sağlanacaktır. Aksi takdirde, KİRACI, KİRAYA VEREN' in hasar, eksiklik, MAKİNE/MAKİNELER'in satış bedelindeki değer kaybı, tamirat masrafları, tamirde mahrum kalınan kira bedeli vb. hususlardaki tespitlerinde mutabık kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.Taraflar arasındaki mutabakat sağlandıktan sonra KİRAYA VEREN, oluşan tamirat masraflarını, eksik parça giderim masraflarını, MAKİNE/MAKİNELER'in satış bedelindeki değer kaybını ve oluışabilecek her türlü zararını KİRACI'ya fatura edecektir. KİRACI, bu bedeli faturanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde KİRAYA VEREN' e nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde-11: Kaza, Hasar, Çalınma

11.1 Kiracı, Kullanıcının kusuru veya çalışma ortamının olumsuz şartları nedeni ile makine/makinelerde meydana gelen her türlü hasardan sorumlu olduğunu ve ilgili hasarlara ait bedeli ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.Kullanıcı hataları KİRAYA VEREN'in servis raporu ile tespit edilir. KİRACI hiçbir şekilde, KİRAYA VEREN'in yapmış olduğu sigorta ile ilgili hak talebinde bulunamaz.
11.2 Sözleşme konusu MAKİNE/MAKİNE'lerin işbu sözleşmenin 4. maddesine aykırı kullanımı neticesinde meydana gelen olaylarda; tek taraflı kazalarda sadece kiralanan MAKİNE/MAKİNELER'in, birden fazla aracın

karıştığı kazalarda kazaya karışan tüm MAKİNE/MAKİNELER'e ilişkin tutulan kazaya dair belgelerle birlikte; kazanın trafiğe açık alanda, diğer motorlu kara taşıtları ile gerçekleşmesi durumunda, trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi gibi belgelerin asılları veya tasdikli fotokopileri kaza tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde (kaza yapan MAKİNE/MAKİNELER'in kullanıcıları tarafından düzenlenen maddi hasarlı kaza tespit tutanakları 1 işgünü içerisinde) KİRAYA VEREN'e ulaştırılacaktır. Bu raporlar her türlü hasarda sigortalardan faydalanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve MAKİNE/MAKİNELER'in tamirde geçen günlerine ait kira bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır. Raporları alınmış olsa dahi, sigorta şirketinin sahte rapor, alkollü ve OPERATÖR eğitimi bulunmadan MAKİNE/MAKİNELER'in kullanılması vb. herhangi bir sebeple ödeme yapmayı kabul etmediği hallerde hasar bedeli ve tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri KİRACI tarafından ödenecektir.

11.3 Gerek diğer motorlu kara araçlarına gerekse üçüncü şahıslara karşı, kira konusu MAKİNE/MAKİNELER'in karışabileceği kazalar nedeniyle (sigorta teminatlarının dışında kalan haller ve teminat limitleri üstünde kalan haller) diğer motorlu kara araçlarına ve üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel bedeni, cismani, maddi-manevi, menfi-müspet zarar ve her türlü zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

11.4 MAKİNE/MAKİNELER'in KİRACI' nın kusuru/ihmali sonucunda çalınması/kaybolması durumunda, KİRACI bu çalınma/kaybolma sebebi ile KİRAYA VEREN'in uğrayacağı bütün zararları karşılamakla yükümlüdür. MAKİNE/MAKİNELER'in yangın, sel ve deprem gibi doğal afetler sonucu zarara uğraması halinde maddi hasarlar ve her türlü zarar KİRACI'ya fatura edilecektir.

11.5 KİRACI, işbu madde kapsamında karşılaması gereken zararlar için kendine tebliğ edilecek fatura bedelini, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde KİRAYA VERENE nakden ve defaten ödemeyi kabul, sözleşmede özel olarak düzenlenen yükümlülükleri saklı kalmak üzere ve ek olarak, beyan ve taahhüt etmiştir.

11.6 Kiralanan MAKİNE/MAKİNELER'in çalınması, kaybolması, KİRACI'nın kusuru ile hasarlanması, kullanılamaz hale gelmesi durumunda KİRACI, KİRAYA VEREN'e bu durumu derhal ve yazılı olarak bildirir. Aksi takdirde KİRACI, MAKİNE/MAKİNELER'in KİRAYA VEREN tarafından bildirilecek rayiç bedeli ile işbu rayiç bedelin yarısı tutarında cezai şartı; hasar veya çalınma tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde nakden ve defaten KİRAYA VEREN'e ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde-12: Fesih Hakkı, Sözleşmenin Sona Ermesi, Cezai Şart, Tazminat

12.1 KİRACI'nın; işbu sözleşme şartlarından herhangi birine aykırı davranması, ölümü, fesih-tasfiye hali veya kararı, iflası, konkordato ilan etmesi, iflas erteleme kararı alması, ödeme güçlüğüne düşmesi, hakkındaki icra takibinin semeresiz kalması yahut aciz vesikası alınması, fiil ehliyetini kaybetmesi, MAKİNE/MAKİNELER'i teslim almayı taahhüt ettiği tarihte teslim almaması hallerinden biri söz konusu olduğunda ve bunlarla sınırlı olmaksızın sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda KİRAYA VEREN, tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi feshedebilir.

12.2 KİRACI' nın ödemeleri aksatması halinde, KİRAYA VEREN yazılı ihbarda bulunarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halleri KİRACI'nın işbu sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmeyeceği gibi KİRACI'nın herhangi bir maddi-manevi tazminat, doğrudan- dolaylı zarar, menfi-müspet zarar ve sair nam altında herhangi bir talepte bulunma hakkı olmayıp, zilyetliğinde MAKİNE/MAKİNELER var ise derhal iade etmek ve hasar, değer eksilmelerini tazminle yükümlüdür.

12.3 Sözleşmenin feshi hallerinde, KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından belirtilen teslim yerinde MAKİNE/MAKİNELER'i KİRAYA VEREN'e derhal teslim edecektir. Teslimatı yapmadığı takdirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde masrafları KİRACI'ya ait olmak üzere MAKİNE/MAKİNELER'e KİRAYA VEREN'in el koyarak teslim alabileceği hususunu KİRACI peşinen kabul eder. İade tarihinde yaşanacak gecikmeler hakkında işbu sözleşmenin 10. maddesi hükümleri saklıdır.

12.4 MAKİNE/MAKİNELER'in KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRAYA VEREN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar ve işbu sözleşmenin feshinden ve MAKİNE/MAKİNELER'in iadesinden sonra dahi KİRACI'nın işbu sözleşme hükümlerince sözleşmeden doğan uygulanabilir tüm yükümlülük ve sorumlulukları aynen devam eder.

12.5 İşbu sözleşmenin 12. maddesi dışında, başkaca maddelerde taraflara tanınmış olan bütün fesih hakları ve fesihten doğan sorumlulukları saklıdır.
12.6 İşbu sözleşmeden veya sözleşme hükümlerinin uygulanmasından ya da KİRACI buna bağlı sorumluluk hukukundan doğacak tüm maddi-manevi tazminat, menfi-müspet zarar, doğrudan-dolaylı zarar ve her türlü alacak, sair hak ve ödemeler ile yargı kararı, icrai uygulamalar nedeniyle oluşacak giderimlerden KİRACI sorumludur.
12.7 KİRACI'nın işyerinde veya MAKİNE/MAKİNELER'in bulunduğu yerde grev, lokavt gibi sendikal kararların alınması durumlarında sözleşme askıya alınır ve kiralık MAKİNE/MAKİNELER derhal KİRAYA VEREN' e iade edilir. MAKİNE/MAKİNELER'in KİRAYA VEREN'e fiili (fiziki) teslimine kadar geçen süredeki kiralama bedeli ve tüm diğer masraflar KİRACI'ya aittir. Alınan sendikal kararın sonuçlanması ve normal çalışmaya dönülmesi halinde sözleşme hükümleri kaldığı yerden KİRAYA VEREN'in inisiyatifinde devam ettirilebilir.

Madde-13: Doğru Beyan Yükümlülüğü

İşbu sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak KİRACI'nın KİRAYA VEREN'e tevdi ettiği belge ve bilgilerin yasal ve doğru olduğu hususunda KİRACI' ya şüphe duyulmaz bir şekilde güven esas olup, bu güveni zedeleyen faktörler ve olayların tespiti halinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın brüt sözleşme bedelinin %60'ı oranında cezai şart ödemek zorunluluğunda kalacağını KİRACI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI'nın işbu madde kapsamına giren yükümlülüklerinin ihlali halinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecek ve MAKİNE/MAKİNELER, iade edilecektir. KİRAYA VEREN'in uğradığı maddi ve/veya manevi, menfi, müspet her türlü zararı KİRACI tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde-14: Gizlilik

Taraflar, işbu sözleşme ve/veya yapacakları her türlü ticari işlemler ve/veya aralarındaki ticari ilişki nedeniyle yapılan görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri hakkında öğrendikleri tüm bilgileri gizli tutacaklarını, diğer tarafın yazılı onayını almadan bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere veya kamuoyuna açıklamayıp, ifşa etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde-15: Bölünebilirlik
Bu sözleşmenin hükümlerinden birisinin yasa dışı ya da uygulanamaz olması halinde, bu yasa dışılık veya uygulanamazlık sadece ilgili hükümle ilgili kabul edilecek ve sözleşmenin diğer hükümlere bir etkisi bulunmayacak ya da yasal ve geçerli taahhütlere geçersizlik kazandırmayacaktır.

Madde-16: Anlaşmazlık Halli-Yetkili Mahkeme
16.1 İşbu sözleşme ve sözleşmeden doğan/doğacak tüm hak ve yükümlülükler T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmesinden kaynaklanacak tüm uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
16.2 KİRACI, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, KİRAYA VEREN' in usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder.
16.3 KİRACI, KİRAYA VEREN'in ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir başvurularında teminat yatırmakla yükümlü olmadığını, KİRAYA VEREN'i bu yükümlülükten vareste tuttuğunu peşinen kabul etmiştir.

Madde-17: Son Hükümler

17.1 İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü ek, düzenleme ve değişiklikler Taraflar'ın yetkili temsilcileri ve/veya bunlar tarafından atanacak temsilciler tarafından imzalanmış olmaları kaydıyla, işbu Sözleşme'nın ayrılmaz parçalarını oluştururlar. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

17.2 İşbu sözleşmenin imzalanmasından doğacak damga vergisi yükümlülüğünün tamamı KİRACI' ya aittir.
17.3 Sözleşmede yazılı adresler tebligat adresleri olup adreslerde meydana gelecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe, mevcut adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.
17.4 İşbu sözleşme ve eklerinde taraflara ait olarak belirtilen e-mail adreslerinin değişmesi halinde karşı tarafa derhal ve en geç mesai bitimine kadar değişiklik yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde mevcut e-mail adresine yapılan her türlü bildirimin karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir.
İşbu 8 (sekiz) sayfa ve 17 (onyedi) madde ile eklerinden (Ek-1: kiralama formu, Ek-2: İmza sürküleri/İmza beyannamesi) ibaret sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatı ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve 23.03.2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

EKLER :	**SÖZLEŞME İMZA TARİHİ**	**KİRAYA VEREN**	**KİRACI**
EK-1 :Kiralama Formu EK-2 :Nakliye Kabul Formu EK-3 :Imza Sirküleri	23.03.2026	PİMAKS İNŞ. TAAH. VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. İkitelli OSB Mah. Sefaköy San. Sit. 4. Blok No:5 Başakşehir-İstanbul İkitelli V.D: 7300377202	**ENSARİ BİLİCİ**